

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3597/2549

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทชินภูมิ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 1001, มาตรา 1002

ป.พ.พ. มาตรา 1001 บัญญัติให้ฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินภายในกำหนดเวลาสามปี นับแต่วันที่ตั๋วถึงกำหนด โดยไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดเป็นผู้ฟ้องดังเช่นมาตรา 1002 ที่บัญญัติให้ผู้ทรงตั๋วเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้ส่งจ่าย ดังนั้นการที่โจทก์ในฐานะผู้รับอาวัลจะฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โจทก์จึงต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความตาม มาตรา 1001 มิใช่ภายในอายุความสิบปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 5,740,852.48 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13.75 ต่อปี ในต้นเงิน 4,300,595 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประเด็นแรกว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องโดยสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ บริษัทแอสตราโก เอเชียเทรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2540 โดยมีโจทก์ซึ่งประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ สาขาวิสุทธิกษัตริย์ เป็นผู้รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน และบริษัทแอสตราโก เอเชียเทรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ทรงได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปขายลดให้แก่โจทก์ที่สาขาลุมพินี และได้รับเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2537 แต่เมื่อถึงกำหนดใช้เงิน จำเลยไม่ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ เห็นว่า วันถึงกำหนดใช้เงินของตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องคือวันที่ 21 ตุลาคม 2540 และคดีฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กฎหมายห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาสามปีนับแต่วันนั้นๆ ถึงกำหนดใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 เมื่อนับจากวันดังกล่าวจนถึงวันที่โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ 25 มิถุนายน 2546 จึงพ้นเวลาสามปีนับแต่วันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดแล้ว ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้รับอาวัลมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยจำเลยผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินได้ภายในอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 ได้บัญญัติให้ฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่ตั๋วถึงกำหนด โดยไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดเป็นเป็นผู้ฟ้องดังเช่นมาตรา 1002 ที่บัญญัติให้ผู้ทรงตัวเงินฟ้องผู้สกลหลังและผู้ส่งจ่าย ดังนั้น การที่โจทก์ในฐานะที่ผู้รับอาวัลจะฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยภายในกำหนดอายุความตาม มาตรา 1001 เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยภายในเวลาดังกล่าว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ... ดังนั้น เมื่อวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์

ของโจทก์ในประเด็นอื่นอีก จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินและ ดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พืฬากษายึน

(บุญรอด ตันประเสริฐ-สมชัย จึงประเสริฐ-ชัชลิต ละเอียต)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับอายุความคดีที่ผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินฟ่องไล่เบี้ยผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินว่ามีอายุความ 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนดตาม ป.พ.พ. มาตรา 1001 โดยให้เหตุผลว่า มาตรา 1001 ได้บัญญัติให้ฟ่องผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินภายใน 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนดโดยไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดเป็นผู้ฟ่องดังเช่นมาตรา 1002 ที่บัญญัติให้ผู้ทรงตัวเงินฟ่องผู้สละหลังและผู้ส่งจ่าย การที่โจทก์ในฐานะผู้รับอวัลฟ่องจำเลยได้รับผิดในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน โจทก์จึงต้องฟ่องภายในกำหนดอายุความ 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนดตามมาตรา 1001 นั้นผู้หมายเหตุเห็นด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาว่า แม้มาตรา 1001 ไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดเป็นผู้ฟ่องเหมือนมาตรา 1002 ก็มีได้หมายความว่ามาตรา 1001 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วว่าให้ผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินฟ่องไล่เบี้ยผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินภายในอายุความ 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนด เพราะที่มาตรา 1001 บัญญัติให้ฟ่องผู้ออกตัว

สัญญาใช้เงินภายในอายุความ 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนดนั้นมีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่า ผู้ฟ้องต้องเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องอยู่แล้วในวันที่ตั้งสัญญาใช้เงินถึงกำหนด แต่ผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินหาสิทธิเรียกร้องไล่เบี้ยอยู่แล้วในวันที่ตั้งสัญญาใช้เงินถึงกำหนดไม่ สิทธิเรียกร้องของผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินได้ใช้เงินตามตั้งสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ทรงไปแล้วเช่นเดียวกับกรณีของผู้สละหลังเช็คผู้ถือซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดชอบเหมือนกับผู้รับอาวัลหรือกรณีของผู้ค้ำประกันทั่วๆ ไป จึงเป็นไปได้ที่กฎหมายจะกำหนดให้ผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้ออกตั้งสัญญาใช้เงินภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนด ทั้งการแปลกฎหมายให้ผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้ออกตั้งสัญญาใช้เงินภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนดตามมาตรา 1001 จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 สมมุติว่า ผู้ทรงตั้งสัญญาใช้เงินเรียกร้องให้ผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินตามตั้งสัญญาใช้เงินหลังจากตั้งสัญญาใช้เงินถึงกำหนดแล้ว 1 ปี หรือ 2 ปี 11 เดือน อายุความฟ้องร้องไล่เบี้ยผู้ออกตั้งสัญญาใช้เงินของผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินก็จะลดน้อยลงเหลือ 2 ปี 1 ปี หรือ 1 เดือน นับแต่วันตั้งสัญญาใช้เงินถึงกำหนดตามลำดับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว ผู้หมายเหตุจึงมีความเห็นว่า อายุความฟ้องไล่เบี้ยของผู้รับอาวัลตั้งสัญญาใช้เงินกฎหมายก็มีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับอายุความฟ้องร้องไล่เบี้ยของผู้ค้ำประกันทั่วๆ ไป หรือผู้ที่ต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับผู้ค้ำประกันอื่นๆ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 และแนวบรรทัดฐานในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3506/2528, 3996/2533 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สิทธิเรียกร้องของผู้สละหลังเช็คผู้ถือซึ่งเป็นเพียงผู้ประกันหนี้ตามเช็คไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 (มาตรา 193/30 ปัจจุบัน) ประดิษฐ์ เอกมณี